DER PRAKTISCHE KOMPAKTGUIDE

In Deutschland gründen

Erlaubnis zur Selbstständigkeit, Gewerbe oder freier Beruf, Steuern und Gründungsberatung.



In diesem Ratgeber

Die Erlaubnis zur selbstständigen Tätigkeit zuerst prüfen / Tätigkeit beschreiben und die richtige Anmeldung bestimmen / Steuern, Unterlagen und Versicherung früh organisieren

GUT ZU WISSEN

01 Die Erlaubnis zur selbstständigen Tätigkeit zuerst prüfen

Lesen Sie die Einträge und Nebenbestimmungen Ihres Aufenthaltsdokuments, bevor Sie Leistungen anbieten oder bezahlte Aufträge annehmen. EU-Bürger und Menschen mit Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige haben unterschiedliche Ausgangspunkte. Ukrainische Schutzberechtigte sollten die konkrete Erwerbserlaubnis und aktuelle behördliche Hinweise prüfen. Der reguläre Aufenthaltsweg für Unternehmer ist ein eigenes Thema. Nicht jede Person braucht deshalb ein neues Gründungsvisum; gleichzeitig erlaubt nicht jeder vorhandene Titel automatisch eine selbstständige Tätigkeit. Unklarheiten sollten vor verbindlichen Zusagen mit der Ausländerbehörde geklärt werden.

02 Tätigkeit beschreiben und die richtige Anmeldung bestimmen

Deutschland unterscheidet freiberufliche Tätigkeit und Gewerbe. Diese Einordnung ist keine frei wählbare Geschäftsbezeichnung und auch keine einfache Entscheidung für ein bevorzugtes Steuerergebnis. Entscheidend sind der Inhalt Ihrer Arbeit und die jeweiligen Berufsregeln. Ein Gewerbe wird grundsätzlich beim zuständigen Gewerbeamt angemeldet; freiberufliche Tätigkeit wird steuerlich beim Finanzamt erfasst. Prüfen Sie ausserdem, ob Anerkennung, Berufszulassung, Kammerzugehörigkeit oder weitere Genehmigungen notwendig sind. Eine genaue Leistungsbeschreibung hilft den zuständigen Stellen wesentlich mehr als ein allgemeiner Berufsname.

GUT ZU WISSEN

03 Steuern, Unterlagen und Versicherung früh organisieren

Erstellen Sie einen einfachen Geschäftsplan mit Zielkunden, Kosten, erwarteten Einnahmen und der praktischen Durchführung Ihrer Leistungen. Klären Sie die steuerliche Erfassung sowie Erklärungs- und Rechnungsanforderungen für Ihre Tätigkeit. Die umsatzsteuerliche Behandlung hängt von den Umständen ab; ein kleines Unternehmen ist nicht automatisch von allen steuerlichen Pflichten befreit. Besprechen Sie Krankenversicherung und gegebenenfalls vorgeschriebene berufliche Absicherung. Halten Sie private und betriebliche Unterlagen auseinander, bewahren Sie Rechnungen auf und planen Sie Rücklagen für spätere Zahlungsverpflichtungen ein.

04 Beratung und Netzwerke sinnvoll für den Start nutzen

Die offizielle Gründungsinformation von Make it in Germany bietet einen ersten Überblick und verweist auf zuständige Stellen. Örtliche IHK, gegebenenfalls Handwerkskammer und kommunale Wirtschaftsförderung können passende Beratung und Kontakte vermitteln. Ein Treffen in einer Community kann das Netzwerk erweitern, ersetzt aber keine berufliche Zulassung oder steuerliche Beurteilung. Prüfen Sie die Nachfrage durch Gespräche mit möglichen Kunden und sammeln Sie offene Verwaltungsfragen. Notieren Sie zu jeder Frage, welche zuständige Stelle geantwortet hat und was noch zu klären ist.

Häufige Fragen

Kann ich Freiberufler wählen, weil ich allein arbeite?

Nein. Dass Sie ohne Beschäftigte arbeiten, bestimmt die Einordnung nicht. Massgeblich sind die tatsächliche Tätigkeit und die geltenden Regeln. Beschreiben Sie die Leistungen präzise und klären Sie die steuerliche Behandlung mit dem Finanzamt oder qualifizierter Beratung, bevor Sie von Freiberuflichkeit ausgehen.

Brauche ich mit vorübergehendem Schutz ein eigenes Gründungsvisum?

Nicht unbedingt. Eine vorhandene Aufenthaltsberechtigung kann Selbstständigkeit bereits erlauben. Entscheidend sind das konkrete Dokument und seine Bedingungen. Ein besonderer unternehmerischer Aufenthaltsweg ist eine andere Rechtsgrundlage. Lassen Sie bei der Ausländerbehörde klären, was in Ihrer individuellen Situation tatsächlich erforderlich ist.

Kann ich die Versicherung erst nach der Gründung klären?

Planen Sie Versicherung und erforderliche Anmeldungen vor den ersten Aufträgen. Krankenversicherung und gegebenenfalls berufliche Pflichtversicherung richten sich nach Tätigkeit und persönlicher Situation. Fragen Sie die zuständigen Stellen, wann die Pflichten beginnen, und berücksichtigen Sie die Kosten von Anfang an in Ihrer Planung.

Quellen und hilfreiche Links

Make it in Germany — starting a business

Germany4Ukraine — work and support

Bundesgesundheitsministerium — health insurance

Das Verfahren hängt von Aufenthaltsdokument, Tätigkeit und Wohnort ab. Die folgenden Primärquellen helfen, die Voraussetzungen für den eigenen Fall einzuordnen.

Mehr entdecken auf Sweezy